

1500033-61.2022.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Leonardo Marzola Colombini

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... possui uma condenação criminal por tráfico de drogas; estava em livramento condicional à época dos fatos; realmente assaltou o estabelecimento comercial denominado "Drogaria São Paulo"; não é verdade que efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais militares; embora estivesse em poder de arma de fogo, não efetuou qualquer disparos contra os agentes policiais; ao sair da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

3ª Vara Criminal

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia-SP - cep 12940-910

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500033-61.2022.8.26.0545 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500033-61.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2004535/2022 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA, 22295071 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA, 2004535 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Silva Murolo

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Marzola Colombini

VISTOS.

LUCAS SILVA MUROLO foi denunciado como incurso no artigo 157, § 3º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, e no artigo 329, caput, todos do Código Penal, na forma do artigo 69, caput, do mesmo diploma legal, e está sendo processado porque, no dia 05 de janeiro de 2022, no horário e nos endereços mencionados na denúncia, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo em detrimento da vítima Victor Marcioris Tamas, teria subtraído, para si, coisa alheia móvel, consistente na importância em dinheiro de R\$ 1.387,15 e em dois pacotes de fraldas, da marca "Pampers", avaliados cada um deles em R\$ 90,00, bens estes pertencentes à empresa vítima Drogaria São Paulo; teria, ainda, logo após subtrair os bens acima mencionados, empregado violência contra Guilherme Marcelo Pereira e Levi Carlos de

Lima, policiais militares no exercício da função, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro, somente não resultando na morte das vítimas por circunstâncias alheias à vontade do agente; e, por fim, no mesmo contexto de tempo e espaço, teria, também, se oposto à execução de ato legal mediante violência, empregada contra os policiais militares Guilherme Marcelo Pereira e Levi Carlos de Lima, funcionários públicos competentes para executá-lo.

A denúncia foi recebida às fls. 79/80 e o acusado foi citado a fls. 105.

A resposta à acusação foi apresentada às fls. 111/112.

Em audiência de instrução e julgamento (fls. 135), foram ouvidas uma vítima e duas testemunhas arroladas pela Acusação, sendo, ao final, realizado o interrogatório do acusado, conforme gravações audiovisuais constantes dos autos.

Encerrada a instrução, o Ministério Público, em debates orais (gravação constante dos autos), se manifestou requerendo a integral procedência dos pedidos acusatórios, com a consequente condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, em memoriais escritos de fls. 138/147, pleiteou a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inc. II, do Código de Processo Penal, alegando ausência de provas da existência do fato. Subsidiariamente, na hipótese de condenação, requereu a desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para o delito de tentativa de roubo, com fixação da respectiva pena no mínimo legal e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Por fim, postulou pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, com isenção da pena de multa e das custas processuais.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares a serem apreciadas.

No mérito, de rigor a PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos acusatórios, para o fim de condenar o acusado pela prática do crime de roubo circunstanciado consumado (decorrente da desclassificação do crime de tentativa de latrocínio), absolvendo-o, por outro lado, quanto ao delito de resistência, pelos motivos abaixo mencionados.

A materialidade do delito de roubo circunstanciado consumado restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 08/10, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, pelos autos de entrega de fls. 13 e 69, pelo auto de avaliação de fls. 67, pelo laudo pericial de fls. 113/115 (arma de fogo), bem como pela prova oral colhida em audiência.

A autoria de tal delito, de igual forma, restou certa e segura, porém apenas quanto ao crime de roubo circunstanciado (afastando-se o crime de tentativa de latrocínio). Quanto ao crime de resistência, materialidade e autoria não restaram devidamente comprovadas, conforme exposto mais adiante, por ocasião da valoração do conjunto probatório.

O réu Lucas Silva Murolo, no interrogatório realizado na fase policial (fls. 06), se manteve em silêncio.

Em juízo, confessou parcialmente a prática dos delitos, aduzindo que: possui 24 anos de idade; antes de ser preso, estava trabalhando em uma marmoraria; é casado e possui uma filha de nove meses de idade; possui uma condenação criminal por tráfico de drogas; estava em livramento condicional à época dos fatos; realmente assaltou o

estabelecimento comercial denominado "Drogaria São Paulo"; não é verdade que efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais militares; embora estivesse em poder de arma de fogo, não efetuou qualquer disparos contra os agentes policiais; ao sair da drogaria e visualizar a viatura policial, se deitou no chão, pois ficou com medo de os policiais militares efetuarem disparo em sua direção, haja vista estar com uma arma de fogo nas mãos; ato contínuo, confessou aos policiais que tinha assaltado a farmácia, informando, ainda, que cometeu o delito devido ao fato de sua filha estar "passando necessidade"; subtraiu os pacotes de fralda devido ao fato de sua filha estar precisando de fraldas; somente teve ciência da alegação dos policiais militares - de que efetuou disparos de arma de fogo contra eles - na prisão; a pistola "765" realmente era de sua propriedade; ao sair da farmácia, desceu a rua correndo em direção a um matagal, contudo, ao "fazer a curva", se deparou com a viatura policial, de forma que imediatamente já se deitou no chão e jogou a arma de fogo, não oferecendo resistência à abordagem dos policiais militares; não conhecia os policiais militares anteriormente; praticou o crime sozinho, de modo que não havia qualquer veículo lhe fornecendo cobertura; no momento da abordagem, estava em poder da quantia em dinheiro que havia subtraído da farmácia; cometeu o delito por volta das 11 horas da noite; após sair da farmácia, correu por curta distância; está arrependido da prática do delito; havia cerca de 10 cartuchos de munição na arma de fogo; todos os itens subtraídos foram recuperados pelos agentes policiais.

Tal confissão parcial merece ser considerada pelo Juízo.

Isto porque a vítima Victor Marchioris Tamas, em juízo, declarou que: trabalha como atendente de loja na Drogaria São Paulo; o agente criminoso tinha uma tatuagem na parte de cima da mão direita, pele morena, era alto (cerca de 1,80 a 1,87 metros de altura) e tinha porte físico forte; não conseguiu visualizar o rosto do criminoso, pois ele usava máscara e boné; o criminoso estava sozinho no momento do assalto; na data dos fatos, era por volta de 22h40min quando o criminoso ingressou na drogaria; estava no andar de cima do estabelecimento, enquanto três funcionárias mulheres estavam no andar de baixo, onde funcionava propriamente a drogaria; quando desceu para o andar onde funcionava a loja, visualizou o criminoso na parte da frente da loja, olhando pacotes de fralda; em seguida, o criminoso chamou todos os funcionários no balcão, que ficava situado aos fundos da drogaria; os caixas ficavam situados na parte da frente da loja, enquanto o balcão ficava situado na parte dos fundos; após todos os quatro funcionários se aproximarem do balcão da loja, o indivíduo anunciou o assalto, exibiu a arma de fogo (que estava em sua cintura), ordenou que todos ficassem quietos e exigiu a entrega de montante em dinheiro; ao sair do balcão para se dirigir aos caixas, o acusado sacou a arma de fogo, a engatilhou e a apontou em sua direção, questionando aonde se dirigia; neste momento, informou ao criminoso que o dinheiro estava nos caixas e que estes estavam situados na parte da frente da loja; o criminoso ordenou que as funcionárias permanecessem quietas e em seu campo de visão e o acompanhou até os caixas; recolheu o dinheiro dos três caixas e o colocou em uma sacola, que foi entregue ao criminoso; enquanto recolhia o dinheiro, o criminoso manteve a arma de fogo apontada em direção à sua perna; após pegar a sacola com o montante em dinheiro, o criminoso saiu da loja; após o criminoso deixar a loja, fecharam a porta do estabelecimento e ligaram para a polícia; após sair da drogaria, o réu correu pela rua da esquerda, em sentido contrário ao fluxo de veículos, e, se não estiver enganado, na rua situada pra baixo do estabelecimento, avistou a viatura policial; acha que o criminoso trocou tiros com os policiais, não sabendo ao certo o que aconteceu; o acusado subtraiu dois pacotes de fralda, da marca Pampers, e cerca de R\$ 1.390,00 ou R\$ 1.400,00 em dinheiro; não conhecia o indivíduo anteriormente; a quantia em dinheiro e os pacotes de fralda foram recuperados; visualizou o réu na delegacia de polícia, o tendo reconhecido como sendo o autor do crime; na delegacia de polícia, também reconheceu a arma de fogo; o criminoso foi preso cerca de 10 minutos após o cometimento do delito; não havia clientes na drogaria no momento da abordagem; reconhece, de forma inequívoca, o indivíduo número 3, dentre aqueles mostrados no

estabelecimento prisional, como sendo o autor do delito, tendo em vista suas características físicas.

O policial militar Guilherme Marcelo Pereira, em juízo, narrou que: estavam em patrulhamento pela região do Bairro Alvinópolis quando avistaram o acusado próximo a uma drogaria; no momento em que avistou a viatura, o acusado efetuou disparos de arma de fogo na direção da viatura; estavam subindo a via, enquanto o réu descia no contrafluxo; após passar da viatura, o réu novamente efetuou um disparo; em seguida, manobram a viatura e saíram no acompanhamento do réu; devido ao fluxo de pessoas, não tiveram campo para efetuar o revide de maneira segura; o acusado acessou a Avenida São Paulo, de modo que continuaram no acompanhamento dele; o réu efetuou mais disparos em direção à viatura policial; no cruzamento seguinte, conseguiram efetuar a abordagem do réu; no momento da abordagem, o acusado arremessou a arma de fogo ao solo; realizaram o procedimento de algemamento e conduziram o acusado à delegacia de polícia; o acusado estava em poder de uma sacola, no interior da qual encontraram o dinheiro subtraído da farmácia, e dois pacotes de fralda; o acusado confessou ter assaltado a drogaria; não conhecia o acusado anteriormente; as vítimas compareceram à delegacia de polícia e reconheceram o acusado como sendo o autor do crime; o acusado estava em poder de uma “pistola 765”; estimam que o réu tenha efetuado, aproximadamente, cinco disparos; os disparos foram efetuados em direção à viatura; a viatura não foi atingida pelos disparos; o acusado não aparentava estar sob o efeito de drogas ou de bebida alcoólica e conseguia raciocinar normalmente no momento da abordagem; refizeram o caminho a pé e com calma pra verificar a existência de cápsulas deflagradas, mas não lograram êxito em encontrar qualquer cápsula deflagrada; na Avenida São Paulo havia transeuntes na calçada e fluxo de veículos; essa é uma das avenidas principais do bairro; o réu informou que havia um veículo aguardando por ele, o qual, ao avistar a viatura, deixou o local, motivo pelo qual ele tentou empreender fuga a pé; não realizaram a abordagem desse veículo mencionado pelo réu; reconhece o acusado como sendo o mesmo indivíduo abordado na data dos fatos.

Por fim, nesse mesmo sentido, o policial militar Levi Carlos de Lima Júnior, em juízo, narrou que: estavam em patrulhamento pela via e visualizaram o acusado saindo de uma farmácia em poder de dois pacotes de fralda; ao avistar a viatura, o acusado efetuou disparos de arma de fogo contra a equipe; ato contínuo, o acusado correu em direção à viatura, no contrafluxo da via; devido à rapidez dos fatos, não tiveram campo para efetuar o revide; o acusado passou correndo ao lado da viatura; após passar da viatura, o acusado efetuou novos disparos contra a guarnição; manobrou a viatura e passaram a acompanhar o acusado; em seguida, o réu acessou a Avenida São Paulo, onde novamente efetuou disparos de arma de fogo em direção à viatura; quando se aproximaram do acusado, este arremessou a arma de fogo em direção ao solo, de forma que conseguiram abordá-lo; encontraram uma sacola plástica em poder do réu, no interior da qual havia certa quantia em dinheiro que havia sido subtraída da farmácia; o réu também estava em poder de dois pacotes de fralda, que também tinham sido subtraídos da farmácia; o acusado confessou informalmente a prática do roubo à farmácia e informou que havia um carro aguardando por ele, o qual, no entanto, o deixou para trás ao perceber a aproximação da viatura; após a abordagem, o acusado foi conduzido à delegacia de polícia; acredita que o acusado tenha efetuado, aproximadamente, cinco disparos de arma de fogo contra a sua equipe; os disparos foram efetuados em direção à equipe; não conhecia o acusado anteriormente; o acusado não aparentava estar sob o efeito de bebida alcoólica ou de drogas, de forma que raciocinava normalmente; o acusado estava em poder de uma “pistola 765”, a qual foi devidamente apresentada na delegacia de polícia; a rua na qual se depararam com o acusado é uma via relativamente tranquila, porém ela dá acesso a duas avenidas que possuem grande fluxo de pessoas e de veículos (Av. Dona Gertrudes e Av. São Paulo), o que dificultou a realização de disparos em ato de revide; havia veículos transitando nas referidas avenidas no momento da ocorrência dos fatos; não se recorda de ter visto pessoas na calçada da rua lateral que ligava as mencionadas avenidas; embora

tivessem percorrido novamente o trajeto dos fatos, não localizaram qualquer dos projéteis deflagrados; dois funcionários da farmácia compareceram à delegacia de polícia e reconheceram pessoalmente o acusado como sendo o autor do delito; os fatos ocorreram por volta das 23 horas; nenhum dos disparos perfurou a viatura; reconhece o acusado como sendo o mesmo indivíduo abordado no dia dos fatos.

Nesse contexto, entendo ser o caso de desclassificação do delito de tentativa de latrocínio para o crime de roubo circunstanciado (pelo emprego de arma de fogo) consumado, condenando-se o acusado pela prática deste último delito.

Com efeito, o acusado Lucas, em juízo, confessou que subtraiu quantia em dinheiro e dois pacotes de fralda do estabelecimento comercial denominado "Drogaria São Paulo".

Além disso, confessou que fez uso de uma arma de fogo para intimidar e ameaçar os funcionários do estabelecimento.

Tal confissão, nos termos do art. 197, do Código de Processo Penal, merece ser considerada pelo Juízo como elemento de prova, haja vista estar em consonância com as demais provas carreadas aos autos.

A par disso, destaco que a vítima Victor confirmou a ocorrência do delito e, tanto em solo policial quanto em juízo, reconheceu o acusado como sendo o autor do crime.

Consigno que Victor, em juízo, declarou, ainda, que na delegacia de polícia também reconheceu a arma de fogo apreendida em poder do réu como sendo a mesma apontada em sua direção durante o evento criminoso.

Os policiais militares Guilherme e Levi, por sua vez, em juízo, confirmaram que flagraram o acusado quando ele saía do estabelecimento vítima, sendo que, por ocasião da abordagem, ele estava em poder de elevada quantia em dinheiro e de dois pacotes de fralda (pertencentes ao estabelecimento vítima), além de uma arma de fogo (pistola calibre "765").

Os referidos agentes policiais também reconheceram, em juízo, o acusado como sendo o mesmo indivíduo detido na data dos fatos.

Dessa forma, considerando o panorama fático e probatório acima delineado, não restam dúvidas de que Lucas, por ocasião dos fatos, ingressou no estabelecimento vítima e subtraiu elevada quantia em dinheiro (R\$ 1387,15) e dois pacotes de fralda, tendo, para tanto, empregado arma de fogo (pistola da marca Taurus, calibre "7,65") contra os funcionários do mencionado estabelecimento.

Contudo, ao contrário do quanto pleiteado pelo Ministério Público em sede de debates orais, bem como na inicial acusatória, verifico ser o caso de desclassificação da modalidade qualificada (crime de tentativa de latrocínio) para o delito de roubo circunstanciado (pelo emprego de arma de fogo) consumado.

Isto porque, embora o depoimento dos policiais militares se revele de grande valor probatório (consoante pacífica jurisprudência dos C. Tribunais Superiores e sempre consignado por este Juízo em seus julgamentos), o laudo pericial de fls. 113/115 (arma de fogo e munições) não comprovou a ocorrência de disparos na arma de fogo apreendida em poder do acusado (ainda que falhos), de modo que não restou evidenciado o dolo de matar na conduta do réu.

Nessa linha, observo que o mencionado exame pericial comprovou que os mecanismos da arma de fogo apreendida em poder do acusado (pistola da marca Taurus, calibre "7,65") se encontravam em bom estado de conservação e articuláveis, tendo apresentado resultado inconclusivo acerca da existência de vestígios produzidos por

disparo recente (constou do mencionado laudo: “O teste de disparo restou prejudicado, devido ao lapso de tempo entre a data dos fatos e a data da realização dos exames”).)

Aliado a isso, observo que o exame pericial realizado nas munições encontradas no interior da arma de fogo utilizada pelo acusado revelou que todos os seis cartuchos de munição se encontravam íntegros, tendo, inclusive, dois deles, por ocasião do exame, funcionado a contento (exame realizado por amostragem), evidenciando a eficácia de ambos quanto à potencialidade lesiva.

Outrossim, realço que a vítima Victor, também ao contrário do quanto sustentado pela Acusação, em sede de debates orais, não presenciou os disparos e nem mesmo ouviu o barulho deles, tendo declarado, em juízo, que “achava que o criminoso trocou tiros com os policiais, não sabendo ao certo o que aconteceu”.

Para além disso, consigno que este Julgador não ignora o fato de a alegação feita pelo acusado, no sentido de que havia 10 cartuchos de munição na arma de fogo, ter restado em contradição ao quanto apontado pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e pelo laudo pericial de fls. 113/115 (os quais indicaram a apreensão de apenas 06 cartuchos de munição). Ocorre que tal contradição, por si só, revela-se insuficiente para comprovação da circunstância relativa à realização de disparos de arma de fogo pelo acusado.

Portanto, considerando tal conjunto probatório, revela-se incabível a consideração da forma qualificada do delito (tentativa de latrocínio), haja vista que, em que pese ter restado devidamente comprovado que o acusado se apoderou de bens do estabelecimento vítima (com demonstração inequívoca do respectivo dolo), o animus necandi não restou configurado, sendo de rigor, por conseguinte, a desclassificação para o delito de roubo majorado (pelo emprego de arma de fogo).

Acerca da ocorrência de disparos com arma de fogo, v. abaixo (análise do crime de resistência).

No mais, devidamente configurado o crime de roubo, saliento que o delito se consumou, haja vista o acusado ter se tornado possuidor dos bens (quantia em dinheiro e pacotes de fralda) subtraídos do estabelecimento vítima - ainda que por poucos minutos, tendo em vista a rápida recuperação dos itens pelos policiais militares.

Nesse contexto, e ao contrário do quanto expressamente aduzido pela Defesa em sede de memoriais escritos, sublinho ser desnecessária a posse da coisa alheia móvel por longo espaço temporal, sendo prescindível, da mesma forma, a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou desvigiada, conforme jurisprudência pacífica dos nossos C. Tribunais Superiores.

Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

“Os tribunais superiores adotaram a teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual o crime de roubo, assim como o de furto, consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, pouco importando se por longo ou breve espaço temporal, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou desvigiada”. (STJ, HC 222.888/MG, Habeas Corpus 2011/0255837-9, 5ª Turma, Rel Min. Gurgel de Faria, DJe 02/02/2015)

Cumprе mencionar, também, a Súmula 582, do C. Superior Tribunal de Justiça:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa

e pacífica ou desvigiada.”

Com relação à causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, tal também se configurou, na medida em que o acusado intimidou e ameaçou os funcionários do estabelecimento vítima com uma pistola calibre “7,65” (conforme declarado, em juízo, pela vítima Victor e confessado pelo próprio acusado), a qual, inclusive, restou devidamente apreendida e periciada – laudo pericial de arma de fogo e munições às fls. 113/115.

Sendo assim, revela-se medida de rigor a condenação do acusado como incurso no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

No que diz respeito ao delito de resistência (art. 329, caput, do Código Penal), entendo que tal, por outro lado, não se caracterizou.

Isto porque, conforme acima já discorrido, não restou devidamente comprovado nos autos que o acusado tivesse se oposto à abordagem dos policiais militares mediante a realização de disparos de arma de fogo.

Nesse particular, contribuindo para a não configuração do delito em questão, ressalto que o réu, em juízo, de forma categórica, asseverou que, logo após visualizar a viatura policial, se deitou ao chão e arremessou a arma de fogo que trazia nas mãos, não oferecendo qualquer resistência à abordagem dos agentes policiais.

Ademais, a vítima Victor não presenciou o exato momento em que o réu foi abordado pelos agentes.

Saliento, neste particular, que, em pese o fato dos policiais militares terem informado acerca da visualização de disparos, em número de 5, inclusive na direção da viatura policial, nenhuma cápsula foi apreendida e nenhum vestígio de munição foi identificado, seja em muros, vidros, ou mesmo no veículo, sendo que a dúvida acerca dos disparos deve beneficiar o réu, em caráter excepcional, apesar da existência de indícios de sua ocorrência.

Por tais motivos, a absolvição do réu no tocante ao crime previsto no art. 329, caput, do Código Penal, é medida de rigor.

Verificadas, assim, materialidade e autoria delitivas apenas quanto ao crime de roubo circunstanciado consumado, passo, pois, à fixação da pena a ser imposta ao acusado.

Na dosagem da pena-base, nos termos do art. 59, caput, do Código Penal, verifico que as circunstâncias judiciais são parcialmente desfavoráveis ao acusado, tendo em vista o fato de ele, à época dos fatos, se encontrar em livramento condicional há menos de dois meses (conforme informado pelo próprio acusado no interrogatório judicial e corroborado pelas informações constantes a fls. 37 dos presentes autos – advertência de livramento condicional realizada no dia 09/11/2021, sendo que o delito ora em julgamento foi cometido no dia 05/01/2022), circunstância esta que torna a sua conduta ainda mais grave e reprovável. Assim, por tais motivos, elevo a pena mínima de 1/6, perfazendo a pena-base 04 anos e 08 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Na segunda fase, constato a incidência da agravante da reincidência (cf. certidão de fls. 36/37 – Autos n. 0000142-63.2017.8.26.0695, da Vara Única do Foro de Nazaré Paulista – condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas – trânsito em julgado definitivo em 18/07/2019), a qual, no entanto, compenso com a atenuante da confissão espontânea, de forma que a pena, nessa fase, permanece inalterada.

Finalmente, na terceira fase, há incidência de uma causa de aumento, qual seja, emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inc. I, do Código Penal), de modo que elevo a pena em mais 2/3, totalizando 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, e 18 dias-multa.

Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena acima fixada.

O dia-multa será estabelecido no mínimo legal, ante a ausência de informações específicas acerca da situação financeira do acusado, salvo aquela genericamente mencionada por ocasião de seu interrogatório judicial, insuficiente para tal finalidade.

Fixo o regime inicial fechado, tendo em vista a reincidência do acusado, o que faço com fundamento no art. 33, § 2º, do Código Penal. Há, ainda, a circunstância judicial desfavorável supramencionada (cf. art. 33, § 3º, do Código Penal).

Ausentes os requisitos legais, uma vez que a pena é superior a quatro anos e o crime fora cometido com grave ameaça à pessoa, deixo de converter a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos (artigo 44, inciso I, do Código Penal). Além disso, levo em consideração a reincidência do acusado em crime doloso (artigo 44, inciso II, do Código Penal).

O acusado não poderá apelar em liberdade, uma vez presentes os requisitos que culminaram com a decretação de sua prisão preventiva. A detração, para fins de eventual progressão (o réu se encontra preso preventivamente há pouco mais de dois meses), deverá ser melhor analisada pelo Juízo das execuções, inclusive em sede de execução provisória, não vislumbrando o Juízo da condenação motivo plausível e evidente para alteração do regime inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

ANTE O EXPOSTO e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos acusatórios constantes da ação penal proposta pelo Ministério Público contra LUCAS SILVA MUROLO e assim o faço para: I) CONDENÁ-LO como incurso no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, desclassificando-se a imputação do crime de tentativa de latrocínio, aplicando-lhe a pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, e 18 dias-multa, calculada a fração do dia-multa no trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, com correção desde a sua ocorrência, em regime inicial fechado, e sem o direito de recorrer em liberdade; e II) ABSOLVÊ-LO com relação ao delito previsto no artigo 329, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal ("não existir prova suficiente para a condenação").

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra, expedindo-se ofício.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral para os fins previstos no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal (suspensão dos direitos políticos).

O acusado está isento do pagamento das custas processuais, pois se encontra assistido por Defensor nomeado em razão do convênio firmado entre a OAB/SP e DPE/SP (fls. 83), presumindo-se, assim, o seu estado de miserabilidade e a impossibilidade financeira de arcar com tal despesa. Após a confirmação da interposição ou não de recurso, expeça-se certidão de honorários em favor do Defensor nomeado.

Lado outro, consigno que a isenção acima concedida não é extensível aos dias-multa (em que pese o pleito Defensivo formulado nesse sentido em sede de memoriais escritos). Isto porque a condenação do acusado à pena de multa configura simples

realização do preceito secundário da norma incriminadora, de modo que é de aplicação cogente, não sendo possível, por conseguinte, o seu afastamento ou isenção, ainda que encontre fundamento na impossibilidade financeira do réu, sob pena de evidente afronta ao princípio da legalidade.

Por fim, caso existente nos autos endereço de e-mail ou número de telefone celular (WhatsApp) da vítima Victor, intime-o acerca da presente sentença, nos termos do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal, e da Resolução nº 253/18, do C. Conselho Nacional de Justiça.

Não há, em análise superficial e compatível com a presente fase, indícios de autoria acerca da eventual prática de delito de falso testemunho, ante a complexidade dos fatos (o réu efetivamente se encontrava armado, cometeu o delito de roubo e tentou se evadir após constatar a presença de viatura policial, e os fatos ocorreram durante o período noturno, contribuindo para eventual incorreção em sua interpretação e constatação), razão pela qual deixo de requisitar à Exma. Autoridade Policial ou ao E. Tribunal de Justiça Militar a instauração de inquérito policial.

P.I.C.

LEONARDO MARZOLA COLOMBINI
- Juiz de Direito -

Atibaia, 10 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA